

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2402/2530

บริษัท เวิลด์ฟิสิกเกอร์ เซนเตอร์ แอนด์
เฮิลท์คลับ จำกัด

กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ษฎ.กร มาตรา ๖๖๖ ตรีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า 4 ชนิด 2

โจทก์ประกอบกิจการเปิดบริการลูกค้ารวม 5 ประเภท ได้แก่ การบริหารร่างกาย
อบ ตัวด้วยไอน้ำแบบชาวน้ำ กระชับกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าเรียกว่า เอส.ซี. ลดตะโพก
ด้วยเครื่องสั่นและลดหน้าท้องเรียกว่า อาร์.ซี. และนวด ในสถานที่แห่งเดียวกันโดย
คิดค่าบริการรวมกันตามจำนวนครั้งที่มารับบริการ กิจการของโจทก์ถือได้ว่าเป็นการ
ให้บริการในสถานอาบน้ำ นวด หรืออบ ตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือ
สถานนวด หรืออบ ตัวอย่างอื่นตามความหมายใน ๖๖๖ ตรีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า
4 ชนิด 2 โจทก์จะต้องเสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 10 ของรายรับ.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ประกอบกิจการเป็นสถานบริหารร่างกายส่งเสริมสุขภาพและ
กายบำบัดเพื่อให้ร่างกายมีส่วนสัดสวยงามและบำรุงร่างกายตลอดจนฟื้นฟู
สมรรถภาพด้วยวิธีการบริหารร่างกายเป็นหลัก การที่เจ้าพนักงานประเมินและคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การประกอบกิจการค้าของโจทก์ทุกอย่าง
เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริหาร

หรือสถานนวดตัวอย่างอื่น ให้โจทก์เสียภาษีการค้าประเภทการค้า 4 ชนิด² ในอัตรา ร้อยละ 10 ของรายรับทั้งหมดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนการประเมินภาษี ของเจ้าพนักงานงานประเมิน และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์

จำเลยให้การว่า แม้กิจการค้าของโจทก์จะเป็นสถานบริการอาบน้ำนวดหรืออบ ตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือไม่ก็ตาม แต่กิจการของโจทก์ก็เป็นกิจการ รับจ้างทำของให้บริการในสถานนวดหรืออบตัวอย่างอื่นซึ่งโจทก์ก็ต้องเสียภาษีการค้า ในอัตราร้อยละ 10 ของรายรับเช่นการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำ วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงชอบด้วยเหตุผลและหลัก กฎหมายแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า กิจการของโจทก์มีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าบริหาร ร่างกาย ลดน้ำหนัก เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การนวดและอบตัวเป็นเพียงส่วนประกอบ ส่วนหนึ่งเท่านั้น รายรับจากการนวดตัวโจทก์ได้แยกประเภทจากรายรับประเภทอื่น และได้นำไปเสียภาษีการค้าตามบัญชีอัตราภาษีการค้าแล้ว ที่เจ้าพนักงานประเมิน และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทำการประเมินและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้โจทก์เสีย ภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 10 ของยอดรายรับทุกประเภททั้งหมดจึงไม่ชอบ พินิจพิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีการค้าของเจ้าพนักงานประเมิน ตามแบบแจ้งการ ประเมินภาษีการค้าเลขที่ใบแจ้งภาษีอากร 1041/3/04917 และเลขที่ใบแจ้งภาษี อากร 1041/3/14918 ลงวันที่ 31 มกราคม 2527 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ 45ก./2529/2 และเลขที่ 45 ข./2529/2 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2529

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ในปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสี่ว่า โจทก์ได้ประกอบกิจการรับจ้างทำของตามบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า 4 ชนิด 2 ซึ่งจะต้องเสียภาษีการค้าร้อยละ 10 ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "แม้กิจการของโจทก์ดังกล่าวจะเป็นสถานที่ที่มีบริการอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้าเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้ารวมอยู่ด้วยตรงตามพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 บัญญัติไว้แต่โจทก์อ้างว่ากิจการของโจทก์ไม่ใช่สถานบริการตามกฎหมายดังกล่าว แต่ก็เห็นว่า บัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 4 ชนิด 2 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521 และใช้บังคับอยู่ในขณะพิพาท ได้บัญญัติถึงการให้บริการในสถานอาบน้ำนวดหรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และได้บัญญัติรวมถึง การให้บริการในสถานนวด หรืออบตัวอย่างอื่นด้วย ดังนั้นแม้โจทก์จะอ้างว่ากิจการของโจทก์ไม่ใช่สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ แต่โจทก์ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากิจการของโจทก์เป็นการให้บริการในสถานนวดหรืออบตัวอย่างอื่น ตามความหมายในบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า 4 ชนิด 2 ที่แก้ไขแล้วดังจำเลยทั้งสี่ฎีกา

ปัญหาที่ต่างนำเสนอโต้แย้งกันต่อไปมีว่า กิจการของโจทก์ซึ่งได้แบ่งเป็นประเภทดังกล่าวแล้วนั้น พยานโจทก์ต่างเบิกความทำนองเดียวกันว่าแต่ละประเภทแยกเป็นสัดส่วนเป็นแผนก ๆ ไป ลูกค้ามีสิทธิจะเลือกรับบริการจากโจทก์ในประเภทใดหรือหลายประเภทก็ได้ ซึ่งโจทก์ได้ออกใบเสร็จระบุประเภทที่ลูกค้าเข้ารับบริการไว้รวมทั้งรายได้ที่โจทก์ได้รับจากลูกค้าก็ได้มีการลงรายงานรายรับแยกประเภทไว้ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.7 และ จ.8 ส่วนฝ่ายจำเลยนำเสนอโต้แย้งว่าโจทก์คิดค่าบริการเป็นคอร์ส แล้วแต่จำนวนครั้งที่จะมาใช้บริการ โดยได้ความจากนางศรีวัฒนา เกษมสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายควบคุมการตรวจสอบกองตรวจภาษีอากรของจำเลยที่ 1 ซึ่งได้ไปติดต่อและได้รับคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ของโจทก์ดังกล่าวแล้ว นางสาววรรณิ

เศรษฐนารักษ์ นิติกรประจำกองคดีของจำเลยที่ 1 ซึ่งเคยไปรับบริการจากโจทก์ก็ให้การทำงานเดียวกันว่าโจทก์คิดค่าบริการทั้งหมด 60 ครั้ง เป็นเงิน 7,000 บาท ในเงื่อนไขว่า ลดน้ำหนักได้ตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไปศาลฎีกาเห็นว่าไม่ว่าโจทก์จะแยกประเภทการให้บริการเป็นแผนก ๗ หรือไม่ก็ตาม ก็เห็นได้ชัดว่าการให้บริการลูกค้าทั้งห้าประเภทดังกล่าวแล้ว ก็ล้วนแต่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือสถานนวด หรืออบตัวอย่างอื่นตามความหมายดังที่บัญญัติไว้ในบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า 4 ชนิด 2 ซึ่งโจทก์จะต้องเสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 10 ของรายรับทั้งสิ้น โจทก์หาชอบที่จะแยกบริการที่โจทก์อ้างว่าไม่ใช่เป็นการนวดตัวออกจากบริการนวดตัวเพื่อเสียภาษีการค้าต่างหากจากการนวดตัวดังโจทก์แก้ฎีกาได้ไม่ เพราะการให้บริการดังกล่าวทั้งหมด ต่างก็มีการให้บริการในสถานที่ซึ่งอยู่ในความหมายของกฎหมายดังกล่าวแล้วแห่งเดียวกันนั่นเอง แม้โจทก์จะอ้างว่ากิจการของโจทก์เป็นการออกกำลังกาย หรือส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้วยการบริหารร่างกายโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยควบคุมดูแลด้วยดังโจทก์แก้ฎีกาก็ตามก็หาทำให้กิจการของโจทก์กลายเป็นไม่ใช่การให้บริการในสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือสถานนวดหรืออบตัวอย่างอื่นตามบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า 4 ชนิด 2 ไปไม่คำสั่งของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงชอบแล้ว ที่ศาลภาษีอากรกลางให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยดังกล่าว ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์จำเลยทั้งสี่ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ยกฟ้องโจทก์.

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ชูเชิด รักตะบุตร-สมศักดิ์ จุสวัสดิ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกานี้มีข้อนำคิดสองประการดังต่อไปนี้ คือ ประการแรก การประกอบกิจการให้บริการบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพกายภาพบำบัด ลดความอ้วนให้ร่างกายมีส่วนสัดและออกกำลังกายต่าง ๆ หลังจากนั้นแล้วมีการให้บริการอาบน้ำ อบตัว นวดกล้ามเนื้อกิจการดังกล่าวนี้เปิดให้บริการแพร่หลายในเมืองใหญ่ ๆ ที่ต่างประเทศเพราะชีวิตชาวเมืองใหญ่ ๆ นั้น ไม่มีสถานที่พอจะใช้ออกกำลังกายทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะจัดซื้อมาแต่ละอย่างแต่ละประเภทล้วนราคาสูงมากจึงมีกิจการดังกล่าวเปิดให้บริการแก่ลูกค้ามาใช้บริการแล้วเก็บค่าบริการเป็นครั้งคราวไปส่วนตามบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า 4 การรับจ้างทำของ ชนิด 2 การให้บริการในสถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือสถานนวด หรืออบตัวอย่างอื่น ซึ่งให้ผู้ประกอบกิจการเสียภาษีการค้าร้อยละ 10 ของรายรับนั้น เห็นได้ว่าเรียกเก็บในอัตราสูงกว่ารายรับจากการจ้างทำของทั่วไป ซึ่งเก็บเพียงอัตราร้อยละ 3 เท่านั้นแสดงว่ากฎหมายมุ่งหมายเก็บภาษีการค้าจากการอาบน้ำ อบ นวดที่ให้บริการแก่ ชายชู้เมียอยู่ ทั้งหลาย ให้รับภาระภาษีแพงเพราะเป็นบริการที่ฟุ่มเฟือย ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า คำว่า หรือ สถานนวดหรืออบตัวอย่างอื่นนั้นต้องเป็น การค้าประเภทเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับการให้บริการสถานอาบน้ำนวด หรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการด้วย เช่น การนวดแผนโบราณ (ดูเหมือนต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ) กิจการของโจทก์ไม่เป็นสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ แต่ศาลฎีกาวินิจฉัยโดยเหตุผลว่ากิจการของโจทก์มีการให้บริการอาบน้ำ อบ นวดตัวด้วย จึงต้องเสียภาษีการค้าอัตราร้อยละ 10 ด้วยเหตุผลตาม

คำวินิจฉัยดังกล่าวนี้น่าเป็นห่วงว่า สโมสรโรงแรมต่าง ๆ ในประเทศไทย และที่ผู้เขียนไปเห็นมาที่ศาลภาษีอากรในประเทศสหรัฐ มีห้องบริการดังกล่าวและห้องอบตัวและอาบน้ำ(ห้องชาน้ำ) แก่ผู้พิพากษาและข้าราชการด้วยสถานที่ดังกล่าวนั้นไม่กลายเป็นสถานบริการอาบ อบ นวด ต้องเสียภาษีการค้าร้อยละ 10 ของรายรับไปหรือ ซึ่งผู้เขียนก็เห็นว่า รัฐไม่พึงเก็บภาษีจากสถานบริการที่จัดทำเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนเสียด้วยซ้ำไปหาใช่ว่า กิจการใดถ้ามีสถานที่บริการให้ลูกค้า หรือสมาชิก อาบน้ำชำระร่างกาย มีห้องชาน้ำอบตัว เป็นสถานบริการอาบ อบ นวดไปเสียหมดสรุปแล้วในประการแรก ผู้เขียนตีความคำว่า อาบ อบ นวด ในสถานบริการหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ลงอ่าง กับการให้บริการอาบน้ำอบตัว และนวดตัวภายหลังการออกกำลังกายมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันจึงไม่จำเป็นต้องเสียภาษีการค้าในประเภทเดียวกัน ประการที่สอง ศาลฎีกาดูเหมือนจะวางหลักว่า กิจการค้าที่ให้บริการ 5 ประเภทนั้นถ้าประเภทหนึ่งประเภทใดไปเข้าประเภทการค้าที่มีอัตราภาษีการค้าสูงแล้ว การค้าประเภทอื่นซึ่งต้องเสียภาษีการค้าต่ำกว่านั้นต้องมารวมเสียภาษีการค้าในอัตราเดียวกัน คืออัตราสูงด้วยทั้งหมด ถ้าความเข้าใจของผู้เขียนไม่ผิด ผู้เขียนเป็นห่วงว่าข้อวินิจฉัยดังกล่าวจะกระทบกระเทือนต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและค่าครองชีพของประชาชนมาก ภาษีการค้านั้น มีหลักการจัดเก็บภาษีตามประเภทการค้าเป็นอย่าง ๆ แต่ละประเภทไปสุดแท้แต่นโยบายของรัฐ ดังจะเห็นได้ว่าในประเภทการค้า 4 การรับจ้างทำของนี้เอง ชนิด 1 คงเรียกเก็บอัตราร้อยละ 3 แต่ถ้าบริการอาบอบนวด(ลงอ่าง) เก็บอัตราร้อยละ 10 เพราะถือเป็นกิจการฟุ่มเฟือย เป็นต้น ดังนั้น ถ้าตีความว่าบุคคลที่มีรายรับจากประเภทการค้าหลายประเภทหลายชนิดรวมกัน ต้องเสียภาษีการค้าประเภทที่มีอัตราสูงที่สุดแล้ว ย่อมผิดหลักการบัญชีทั่วไป ประกอบกับหลักการเก็บภาษีเงินได้ ไม่ใช่ว่า ประเภทการค้าที่ขาดทุนไม่ต้องเสียภาษี ส่วนประเภทการค้าที่กำไรต้องนำไปเสียภาษีโดยไม่ยอมให้นำผลขาดทุนของประเภทการค้าที่ขาดทุนมาหัก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3545/2528) ผู้เขียนจึงเห็นว่า

หลักการจัดเก็บภาษีการค้า มุ่งเก็บในอัตราสูงจากรายรับที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย แต่เก็บในอัตราต่ำ หรือยกเว้นไม่เก็บเลยจากรายรับที่เป็นสินค้าจำเป็น ต่อการครองชีพของประชาชน ดังนั้น กิจการใดมีการค้าหลายประเภทก็ชอบจะจัดเก็บภาษีการค้าตามประเภทการค้าแต่ละอย่างแต่ละประเภทแต่ละชนิดไป หากให้นำมารวมให้เสียในประเภทการค้าสูงสุดไม่ เมื่อการจัดเก็บในอัตราสูงประเภทเดียวกระทบกระเทือนต่อราคาต้นทุนพ่อค้าผู้เสียภาษีก็จะแยกประเภทการค้าเป็นนิติบุคคลต่างหากหรือให้เข้าการค้าประเภทที่ต้องเสียภาษีการค้าอัตราสูงให้แก่บุคคลอื่นไป ต้นทุนของสินค้าหรือบริการย่อมต้องสูงตามไปเพราะค่าใช้จ่ายที่ต้องแยกนิติบุคคลหรือให้เข้าย่อมกระทบกระเทือนต่อผู้บริโภค สรุปอีกที ผู้เขียนเห็นว่าคำพิพากษาศาลฎีกานี้ ถ้าจะวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงว่า รายการทุกประเภทนั้นตามข้อเท็จจริงเป็นรายการเดียวกัน มีการให้บริการรวมเป็นคอร์สเดียวกัน จึงถือว่าเป็นรายรับประเภทการค้า 4 ชนิด 2 ก็จะมีผลเฉพาะคดีนี้ไม่กระทบถึงเรื่องอื่น ๆ. อัมพรณตะถั่วทุ่ง.